



EMPODÉRATE DE TU FUTURO: ¿QUÉ ES UN PODER NOTARIAL?

Un **Poder Notarial (POA)** es un **documento legal** que te permite elegir a alguien en quien confíes para que tome decisiones por ti, cuando necesites ayuda o si ya no puedes tomarlas tú mismo. Un poder notarial solo funciona durante tu vida. Si no necesitas ayuda para tomar decisiones, tu poder notarial no se usará.

¡Tu **Poder Notarial es como el seguro del auto!** Esperas nunca necesitarlo, pero te alegrarás de tenerlo si llega el momento.

¿Quién debería tener un poder notarial?

Cualquier persona mayor de 18 años con capacidad legal para tomar decisiones.

- Capacidad legal significa que entiendes de qué se trata el POA y cómo afecta tu futuro.
- Para hacer un POA para Propiedad (y Finanzas), debes entender tus ingresos y bienes.

¿Por qué se necesitan los poderes notariales?

- Incapacidad repentina para tomar decisiones
- Emergencia médica u hospitalización
- Decisiones de fin de vida
- Pérdida de memoria o síntomas de demencia
- Problemas de transporte
- Preocupaciones de seguridad en el hogar
- Dificultad para manejar finanzas
- Detención o encarcelamiento

¡Toda persona mayor de 18 años necesita planificación anticipada porque **nunca sabemos qué puede pasar!**

¿Qué pasa si no haces ningún poder notarial?

Si no creas un Poder Notarial y pierdes la capacidad de tomar decisiones:

- Un juez tendrá que nombrar un tutor para que decida por ti – este proceso en la corte se llama tutela.
- La tutela suele ser cara, lenta y estresante.
- No tendrás control sobre quién será elegido, y puede que no sea la persona que tú hubieras escogido.

En general – ¡si tienes un Poder Notarial, tus amigos y familia no tendrán que ir a la corte de tutela!

Términos del Poder Notarial (POA):

- **Principal (Otorgante):** Tú. La persona que crea el POA y elige un agente.
- **Agente (Empoderado):** La persona en quien confías para tomar decisiones por ti, si alguna vez lo necesitas. Tú le das poder notarial a tu agente. Importante: El albacea de tu testamento o los beneficiarios de tus cuentas no pueden automáticamente actuar como tus agentes.
- **Agente sucesor:** Una persona de respaldo que entra en acción si el primer agente no puede o no quiere actuar.
- **Deber fiduciario:** Tu agente tiene la obligación legal de actuar en tu mejor interés.

Preocupaciones de abuso: Si sospechas abuso, negligencia o explotación, ¡repórtalo de inmediato!

Adult Protective Services 24 horas:

1-866-800-1409

Para Nursing Facilities: 1-800-252-4343

Incluso si tu POA está activo, tus decisiones serán respetadas siempre que puedas entender y comunicar tus deseos. Tu agente no puede anular tus elecciones si todavía puedes decidir por ti mismo.

Para hacer tus propios POAs:

Illinois Legal Aid Online (hazlos gratis):
www.illinoislegalaid.org/power-planning/

Contacta un abogado:

Illinois State Bar Association: (217) 525-5297,
(800) 922-8757 www.illinoislawyerfinder.com

Abogados especializados en Adultos Mayores:
<https://www.naela.org/>



Hay Dos Tipos de Poderes Notariales (POA):

POA para el **Cuidado de la Salud** y POA para la **Propiedad (y Finanzas)**

¡Necesitas **Ambos**! Puedes elegir a la misma persona como tu agente o personas diferentes para cada uno.

¿Quién puede ser tu agente?

- Debe tener al menos 18 años y poder tomar decisiones.
- No puede ser tu médico tratante o proveedor de salud.
- No tiene que ser familiar ni cónyuge.

¿Quién debería ser tu agente?

- **Confiable** - Alguien en quien confíes plenamente.
- **Dispuesto** - Debe aceptar la responsabilidad.
- **Organizado** - Tendrá que guardar recibos y registros.
- **Respetuoso** - Debe seguir tus deseos, no los suyos.

Solo tú puedes decidir hacer un poder notarial – nadie más puede hacerlo por ti.

Poder Notarial para la Propiedad y Finanzas (POA-P)

Le da a tu agente el **poder de manejar tus asuntos financieros y de propiedad** si no puedes hacerlo tú mismo.

Tu agente puede:

- Manejar tus cuentas y finanzas
- Pagar facturas, hablar con el banco, manejar bienes y propiedades
- Hipoteca, renta, impuestos, seguro social, etc.

¿Cuándo empieza?

1. **Inmediatamente**, 2. **Más tarde**, cuando un médico diga por escrito que no puedes manejar tus finanzas, o 3. **Más tarde**, cuando ocurra un evento específico.

¿Cuándo termina?

Cuando recuperas la capacidad de decidir, o puede seguir activo hasta tu fallecimiento.

Poder Notarial para el Cuidado de la Salud (POA-HC)

Le da a tu agente **poder para tomar decisiones médicas** si tú no puedes decidir.

Tu agente puede decidir sobre:

- Médicos
- Tratamientos
- Hospitales o centros médicos
- Cuidado en casa o a largo plazo

Tú puedes dejar saber tus preferencias sobre:

- Soporte vital si un médico cree que no hay chance de recuperación
- Donación de órganos, autopsia, transfusiones, entierro o cremación
- Si no estás seguro, puedes dejarlo en manos de tu agente.

¿Cuándo empieza?

1. **Inmediatamente**, 2. **Más tarde**, cuando un médico diga que no puedes hacer tus propias decisiones, o 3. **Más tarde**, cuando un médico diga que no puedes decidir, pero tu agente puede acceder a tus registros médicos de inmediato.

Período de Reflexión de 30 Días:

Puedes revocar o destruir tu POA-HC en cualquier momento. Con esta opción, si decides destruirlo en un momento de dolor o confusión, tendrás **30 días** para reconsiderar antes de que la decisión sea final.

Nuestra sociedad tiene la obligación fundamental de garantizar la justicia para todos sus miembros. **El Centro Legal para Personas con Discapacidades y Adultos Mayores (CDEL)** ha brindado servicios legales gratuitos a residentes de bajos recursos del condado de Cook durante más de 40 años. Fundada por la Chicago Bar Foundation en 1984, CDEL amplía el acceso a la justicia para las personas afectadas por la pobreza, la discapacidad o la edad.

Financiamiento
proporcionado por





POWER OF PLANNING: WHAT IS A POWER OF ATTORNEY (POA)?



A **Power of Attorney (POA)** is a **legal document** that lets you choose someone you trust to make decisions for you, when you need help or if you can't make your own decisions. A POA only works during your lifetime. If you don't need help making decisions, your POA won't be used.

Your **Power of Attorney is like car insurance!** You hope you'll never need it, but you'll be glad to have it if you do.

Who Should Have a POA?

Anyone **18 or older** with legal capacity to make decisions.

- Legal capacity means you understand what the POA is about and how it affects your future.
- To make a POA for Property (and Finances), you must understand your income and assets.

Why are POAs needed?

- Sudden inability to make your own decisions
- Medical emergency or hospitalization
- End-of-life decisions
- Memory loss or dementia symptoms
- Transportation issues
- Home safety concerns
- Difficulty managing finances
- Detention or imprisonment Every adult 18+ needs advance planning because **we never know what can happen!**

What If You Don't Make Any POAs?

If you don't create a Power of Attorney and lose the ability to make decisions:

- A judge will have to appoint a guardian to make decisions for you—this court process is called guardianship.
- **Guardianship is often expensive, time-consuming, and stressful.**
- You won't have control over who is chosen to make decisions for you, and it may not be the person you would have picked.

In general - if you have a Power of Attorney, your friends and family won't have to get guardianship!

Power of Attorney (POA) Terms:

- **Principal:** You. The person who creates the POA and chooses an agent.
- **Agent:** The person you trust to make decisions for you, if you ever need that kind of help. You give your agent power of attorney. Note: The executor of your will or beneficiaries to your accounts can't automatically act as your POA agent.
- **Successor Agent:** A backup person who steps in if the first agent can't or won't act.
- **Fiduciary Duty:** Your agent has a legal duty to act in your best interest.

Reporting Concerns: If you suspect abuse, neglect, or exploitation, report it immediately! 24-Hour **Adult Protective Services** Hotline: 1-866-800-1409

Nursing Facilities: 1-800-252-4343

Even if your POA is activated, your choices will be respected if you can understand and communicate your wishes. Your POA agent cannot overrule your decisions if you are still able to make your own.

To make your own POAs:

Illinois Legal Aid Online - Create POAs for free www.illinoislegalaid.org/power-planning

Contact an Attorney:

Illinois State Bar Association (217) 525-5297, (800) 922-8757 www.Illinoislawyerfinder.com

To find an Elder Law Attorney:
<https://www.naela.org/>



There are Two Types of POAs: POA for **Health Care** & POA for **Property (and Finances)**
You need **BOTH!** You can choose the same person for both POAs, or different people for each.

Who Can Be Your Agent?

- Must be at least 18 years old and capable of making decisions.
- Not your current doctor or healthcare provider.
- Your agent doesn't have to be a family member or spouse.

Who Should Be Your Agent?

- **Trustworthy** – Someone you know well and trust.
- **Willing** – They must be willing to take on the responsibility.
- **Organized** – They'll need to keep records and receipts.
- **Deferential** – They must follow your wishes, not their own.

Only you can decide to create a POA—no one can do it for you.

Power of Attorney for Property (& Finances)

Gives your agent **power to manage your financial and property matters** if you can't do so yourself.

Your agent can:

- Manage your finances and accounts
- Pay bills, talk to your bank, and handle your real estate and other assets
- Leases, mortgage payments, taxes, social security matters, etc.
- They must make decisions in a way that aligns with your values.

When does the POA-P start?

1. **Right away**, 2. **Later**, when a doctor says in writing that you can't manage your own finances or 3. **Later**, when a specific event occurs.

When does the POA-P end?

When you regain the ability to make decisions, or it can stay active until your death.

Power of Attorney for Health Care

Gives your agent **power to make health care decisions** for you, if you can't make your own decisions.

Your agent can make decisions about:

- Doctors
- Treatments
- Medical facilities
- Long-term care or in-home care They must make decisions based on your values—just like you would.

You can make choices about:

- Whether you want artificial life support to keep you alive if a doctor believes there's no chance of recovery or regaining consciousness
- Organ donation, autopsy, blood transfusions, burial or cremation, etc.
- If you aren't sure, you can leave it up to your agent!

When does the POA-HC start?

1. **Right away**, 2. **Later**, when a doctor says you can't make your own decisions, or 3. **Later**, when a doctor says you can't make decisions, but your agent can access your medical records immediately. It's your choice!

30-Day Cooling-Off Period:

You can change your mind and revoke or destroy your POA for Health Care at any time. Choose the 30-Day Cooling-Off Period option to give yourself a **30-day window** to change your mind if you mistakenly decide to destroy your POA while confused or in pain. This gives you extra time to reconsider your decision and acts as protection for your POA for Health Care.